



Sentenza con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dr. Francesco Rigato, sentita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pronunciando nella **causa n. 28998/2023 R.G.** promossa da

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mucciolo, come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Tuscolana n.1072

RICORRENTE

contro

Controparte_1, anche nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Roiter, come da procura allegata alla memoria di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter in Tivoli, Via di Villa Adriana, n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18.9.2023 *Parte_1* esponeva di aver lavorato dal 14/06/2010 al 31/12/2015 per la ditta individuale *Controparte_1*, che gestisce un bar sito in Roma alla Via Giustiniano Imperatore n. 176. Presso detto bar la ricorrente aveva inizialmente svolto le mansioni di banchista, occupandosi della caffetteria e del relativo servizio. In un secondo periodo si era occupata anche della gestione della cassa e dell'igienizzazione dei locali.

Descritte in dettaglio le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro, la ricorrente deduceva di aver osservato dal 14 giugno 2010 al 31 dicembre 2012 orario di lavoro dalle ore 7:30 alle ore 15:30, dal lunedì al sabato. Dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, aveva lavorato dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nei giorni lunedì, martedì e mercoledì e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 nei giorni giovedì, venerdì e sabato. In relazione a quest'ultimo periodo la ricorrente percepiva una maggiorazione di euro 100,00 rispetto allo stipendio mensile, a compensazione delle diverse e ulteriori mansioni svolte. Il rapporto di lavoro era stato solo parzialmente formalizzato e la ricorrente si doleva per aver percepito – oltre tutto sempre in contanti - una retribuzione complessiva inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo di settore in relazione al livello e alla qualifica in cui era stata inquadrata la *Pt_1*. Affermava che non le era mai stato corrisposto quanto spettante a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e che non le erano mai stati corrisposti neppure i compensi per le ore di permesso e per le ore di straordinario, con la conseguenza che in relazione a tutte le voci retributive maturate e non corrisposte, aveva maturato un credito il cui ammontare, sulla base dei vigenti accordi collettivi, quantificava in € 72.721,00 (euro 15.662,00 a titolo di TFR ed euro 57.059,00 a titolo di differenze retributive).

Riservava di agire in separata sede per far valere i diritti alla regolarizzazione della posizione previdenziale e di altri diritti derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con la resistente.

Tutto ciò esposto, concludeva chiedendo di

Accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1, anche quale proprietaria dell'omonima

Ditta, era la datrice di lavoro della sig.ra **Parte_1** ;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della Sig.ra **Controparte_1** anche quale proprietaria dell'omonima Ditta, dal 14 giugno 2010 al 31/12/2015, svolgendo le mansioni inquadrabili nel V livello del CCNL turismo;
condannare la Sig.ra **Controparte_1** , anche quale proprietaria dell'omonima Ditta, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 72.721,00 (euro settantaduemilasettecentoventuno), per differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, straordinario, festività, ferie, riposi e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e TFR, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta per legge e/o per giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali delle singole scadenze;
in via subordinata condannare la Sig.ra **Controparte_1** , anche quale proprietaria dell'omonima Ditta, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €. 72.721,00 (euro settanduemilasettecentoventuno/00), per differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, straordinario, festività, ferie, riposi e permessi non goduti, lavoro domenicale e festività soppresse, indennità di mancato preavviso e TFR, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze, a titolo di indebito arricchimento, ovvero in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento del danno e/o anche ai sensi e per gli effetti ex art. 36 Costituzione;
condannare i resistenti alla rifusione dei compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio **Controparte_1** .

La resistente conveniva con la ricorrente circa l'intercorso rapporto di lavoro della **Pt_1** alle sue dipendenze per il periodo compreso tra il 14.6.2010 e il 31.12.2015. La **Pt_1** era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario part time ed inquadrata come barista al 5° livello retributivo del CCNL Pubblici esercizi. La resistente deduceva che nel corso dell'intero rapporto di lavoro la ricorrente aveva svolto esclusivamente mansioni di barista, coadiuvando la titolare dell'attività nella preparazione di caffè, cappuccini e in genere prodotti di caffetteria, oltre che servendo al banco. La

Pt_1 di occupava inoltre del lavaggio di tazze, bicchieri e delle pulizie del locale. Non era mai stata adibita a compiti di cassiera e aveva sempre svolto le sue mansioni sotto la vigilanza della datrice di lavoro, eseguendone le direttive. Quanto agli orari di lavoro, la **Pt_1** dal 14.06.10 al 31.12.12 aveva lavorato dal lunedì al sabato, dalle ore 09:30 alle ore 15:00, con mezz'ora di pausa per il pranzo, per complessive 5 ore al giorno e 30 ore settimanali; dall'01.01.13, al maggio 2014 aveva prestato la propria opera dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:30, con mezz'ora di pausa per il pasto per 4 ore al giorno e 24 ore settimanali; dal mese di maggio 2014 al 31.12.15, la ricorrente aveva lavorato nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 10:00 alle 14:30, con mezz'ora di pausa per il pasto, per quattro ore al giorno. Nello stesso periodo, da maggio 2014 al 31.12.15, la ricorrente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato aveva lavorato il pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:30, con mezz'ora di pausa, per complessive 4 ore al giorno. La resistente escludeva che la **Pt_1** avesse lavorato oltre gli orari di lavoro precisati in memoria di costituzione e aggiungeva che dal 14.06.10 e fino alla fine del 2013, la ricorrente aveva lavorato il pomeriggio presso una sala Bingo ubicata a Trastevere e ove lavorava già da prima di essere assunta dalla **CP_1**. La resistente osservava che la ricorrente aveva sempre usufruito delle ferie maturate, dei permessi retribuiti così come aveva ricevuto ogni anno il pagamento della 13^a e della 14^a mensilità.

Il licenziamento della **Pt_1** era stato intimato per giustificato motivo oggettivo con congruo preavviso e con decorrenza dal 31.12.2015. La resistente deduceva che la **Pt_1** aveva sempre percepito retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità di lavoro svolto e che nulla poteva vantare per retribuzione ordinaria così come per 13^a e 14^a mensilità, per lavoro straordinario, ferie, permessi retribuiti e festività soppresse. Nulla inoltre le spettava per indennità di cassa o di mancato preavviso. Alla ricorrente era stata inoltre corrisposta la somma di euro 4.819,54 a titolo di TFR dovuto per l'intero periodo di lavoro. Dopo aver contestato la fondatezza delle pretese di pagamento avanzate dalla ricorrente e dopo aver contestato i conteggi allegati al ricorso perchè generici, riferiti ad un inquadramento contrattuale non corrispondente alle mansioni realmente esperite e fondati sull'allegazione da parte della ricorrente di fatti non veri, riguardo agli orari di

lavoro, alle mansioni, alla mancata fruizione di ferie e di permessi retribuiti, al mancato incasso del TFR e delle indennità di cassa e di preavviso di licenziamento, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e quindi, dopo aver disposto il deposito consulenza tecnica contabile al fine di quantificare esattamente le eventuali spettanze a credito della ricorrente, era rinviata per la discussione alla odierna udienza.

All'esito della discussione, veniva decisa contestualmente all'esito della camera di consiglio, mediante pronuncia di dispositivo e motivazione depositati telematicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

La durata e la natura subordinata del rapporto di lavoro sono incontroverse tra le parti.

La prova per testi ha confermato la soggezione della ricorrente al potere direttivo della datrice di lavoro ed il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con espletamento di attività strumentale al soddisfacimento delle esigenze dell'impresa; rilevato quindi che il rapporto in concreto si è svolto con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, non può che concludersi (v. art. 1424 c.c.) per la sussistenza, tra le parti in causa, di tale tipo di rapporto.

Passando poi ad esaminare le concrete modalità del rapporto in questione, può senz'altro ritenersi comprovata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro dal 14.6.2010 al 31.12.2015.

Come anticipato allorché si è dato atto delle doglianze della ricorrente, quest'ultima non contesta l'inquadramento al 5°, livello del CCNL Pubblici esercizi. D'altro canto, parte resistente non contesta neppure la durata del rapporto. Piuttosto, parte ricorrente si duole per non essere stata retribuita conformemente alla quantità e qualità di lavoro prestato e in relazione alla omessa integrale corresponsione di somme dovute a titolo di

TFR, 13^a e 14^a mensilità, lavoro straordinario, ferie, permessi non goduti e lavoro domenicale, come meglio precisato in ricorso.

L'istruttoria svolta ha fornito elementi adeguati e sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, per il periodo e con le modalità e caratteristiche dedotte in ricorso, sia pure senza confermare integralmente quanto sostenuto dalla ricorrente.

Tanto risulta dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di istruttoria.

Il teste Testimone_1 ha dichiarato di aver conosciuto la ricorrente perché dal 1996 al 2015 aveva lavorato in un negozio di articoli sportivi denominato Blue Sport ubicato in Via Giustiniano Imperatore, proprio di fronte al bar dove lavorava la ricorrente e ove il teste si recava per la colazione e per il pranzo durante la chiusura del negozio, oppure alle 16:00 prima di riaprire l'attività. Il teste riconosceva in udienza anche la ricorrente come proprietaria del bar. Quanto alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, riferiva che la Pt_1 gli serviva il caffè sia al mattino che al pomeriggio e nella pausa del pranzo anche un tramezzino. In sintesi, la Pt_1 svolgeva le tipiche attività proprie del barista. Il teste aggiungeva che gli era anche capitato di pagare le consumazioni nelle mani della ricorrente, che si occupava anche della cassa e dichiarava di aver visto la ricorrente effettuare le pulizie del locale la sera quando il teste andava a riprendere la sua automobile nei casi in cui la aveva lasciata parcheggiata nei pressi del bar. Il teste precisava che la titolare del bar svolgeva sostanzialmente le medesime attività della ricorrente e che le due si aiutavano vicendevolmente, pur soggiungendo di aver visto la CP_1 impartire direttive di lavoro alla Pt_1, tanto che appariva chiaro che la titolare del bar era la CP_1.

In relazione agli orari di lavoro della ricorrente, il teste dichiarava che il negozio presso il quale lavorava apriva alle 9:00 e quando il Tes_1 arrivava, la Pt_1 era già nel bar ove la ritrovava anche alle successive ore 13:00 quando, chiuso il negozio di sport, si recava al bar per acquistare i tramezzini. La Pt_1 era presente anche alle 16:00 quando il Tes_1 si recava al bar per il caffè pomeridiano e precisava di avere avuto modo di

vedere la ricorrente nel bar anche alle ore 20:00, quando usciva dal suo negozio alla fine della giornata. Aggiungeva che tra il 2010 e il 2015 ciò era capitato spesso.

Il teste riferiva poi che aveva avuto modo di notare che la ricorrente lavorava ancora in quel bar verso Pasqua del 2015

La teste Testimone_2 , cliente abituale del bar ove lavorava la ricorrente sin dall'estate del 2010, dichiarava essere solita farvi colazione la mattina molto presto recandosi presso una piscina che si trova proprio davanti al bar. Giungendo verso le ore 8:30 o al più tardi alle 9:00, trovava sempre la titolare. Era comunque solita passare davanti a quel bar anche quando lavorava presso l'Istituto Armellini. La teste, facendo riferimento all'episodio in cui nel 2012 le si allagò casa, riferiva poi di avere avuto modo di vedere la Pt_1 nel bar anche alle 15:00 ma non più tardi, oltre alla mattina dopo le 9:30 e dichiarava che la ricorrente svolgeva le tipiche attività del barista. Dichiarava che la Pt_1 si occupava anche della cassa, circostanza che riferiva in quanto spesso aveva pagato le consumazioni a lei negli orari precisati. Dopo essere andata in pensione, a partire dal mese di gennaio 2013, fatta eccezione per i giorni in cui andava in piscina verso le 7:00, si recava presso il bar della CP_1 verso le 9:30 - 10:00. Le era capitato di vedere arrivare la Pt_1 al bar dopo le 9:30 quando la Tes_2 era già lì con il marito per la colazione. La Pt_1 spesso era sola nel bar. Talora era presente il marito della titolare, mentre il suocero della CP_1 era spesso presente nel bar e ciò si era verificato sino a tutto il 2013 e parte del 2014 perché poi si era aggravata la malattia che già lo affliggeva ed era mancato. La teste precisava che il bar la domenica è chiuso e che dalla metà del 2014 sino a tutto il 2015 la Pt_1 lavorava o la mattina dalle 10:30 sino a dopo pranzo verso le 14:30, oppure da dopo pranzo sino all'ora di chiusura, ossia verso le ore 19.30.

Nel prosieguo dell'istruttoria era assunta la testimonianza resa da Tes_3 [...] , cliente del bar sito proprio nei pressi della sua abitazione, ove lavorava la ricorrente, che per tale ragione aveva avuto modo di conoscere. Il teste dichiarava di collocare nel tempo la presenza della Pt_1 presso quel bar a ridosso della nascita della

figlia nel 2012 e precisava che tra il 2012 e il 2013 aveva frequentato spesso quel bar soprattutto la mattina. Dopo il 2013, allorché aveva aperto la sua partita IVA, aveva cominciato a frequentare detto bar anche la sera tra le 19:00 e le 20:00 quando tornava dal lavoro. Il teste dichiarava che la **Pt_1** stava al banco e si occupava anche della cassa e spesso aveva avuto modo di pagare a lei le consumazioni. Aggiungeva che quando si recava al bar la sera, vi arrivava verso l'ora della chiusura. In tali occasioni aveva visto la ricorrente intenta a fare le pulizie, spazzando e mettendo a posto i tavoli. La ricorrente spegneva anche la macchina del caffè e svolgeva i compiti necessari alla chiusura. Precisava che la sera nel bar era presente la ricorrente o la convenuta perché le due si alternavano. La sera non le aveva mai viste presenti contemporaneamente nel bar, mentre gli era capitato all'ora di pranzo di vedere che erano presenti entrambe e in quelle occasioni la ricorrente stava al banco e si occupava del pubblico, mentre la convenuta si occupava della cucina, attività della quale, per quanto di conoscenza del teste, non si era mai occupata la ricorrente.

Il teste precisava poi che almeno all'inizio aveva pensato che le due donne fossero in società stando ai comportamenti che tenevano poiché agivano alla pari. Non aveva notato che una desse direttive all'altra o viceversa perché lavoravano in autonomia.

Il teste ribadiva che sino al 2013 aveva frequentato quel bar solo la mattina e in seguito anche la sera e aggiungeva che la ricorrente era presente nel bar quasi sempre la mattina non presto e la sera sino alla chiusura. Venne a conoscenza del licenziamento della ricorrente dopo qualche tempo che non la vedeva. **Pt_2** smesso di frequentare quel bar dopo la nascita del suo secondo figlio e quindi dopo febbraio del 2015. Prima del 2013, quando ancora non aveva aperto la sua partita Iva, in attesa dei colleghi che passavano a prenderlo, si recava presso il bar verso le ore 7:30 e l'una o l'altra o anche insieme, la ricorrente e la convenuta erano presenti.

Il teste **Testimone_4** dimorante nello stesso quartiere ove vivono sia la ricorrente che la convenuta, dichiarava a sua volta di aver frequentato assiduamente il loro bar quando non lavorava e di conoscere molto bene sia la **Pt_1** che la **CP_1** perché sue amiche, che frequentava anche fuori dal bar sia in occasione delle festività

che dei compleanni. Il teste riferiva inoltre di essere giunto a vivere in Italia nel dicembre del 2014 e di aver subito iniziato a frequentare il bar della convenuta perché si trovava davanti a casa sua, a distanza di circa venti metri e questa era la ragione per cui con la CP_1 e con la Pt_1 erano anche diventati amici. La Pt_1 era già presente nel bar quando il Tes_4 iniziò a frequentarlo. La ricorrente serviva i clienti, stava al banco, preparava il caffè, stava anche alla cassa. Pagavo le consumazioni indifferente alla Pt_1 o alla CP_1 a seconda di come fosse più comodo al momento. La aveva anche vista fare le pulizie, mentre non la aveva mai vista lavorare in cucina, della quale si occupava invece la CP_1. Il teste affermava di non sapere se la convenuta impartisse direttive di lavoro alla Pt_1, poiché ciò non era mai avvenuto alla sua presenza, pur precisando che la Pt_1 sembrava in grado di svolgere i suoi compiti in autonomia. Nei periodi in cui non aveva avuto occupazione, il Tes_4 aveva frequentato più assiduamente il bar sia la mattina che il pomeriggio e la sera e riferiva di aver visto la Pt_1 nel bar la mattina o la sera, come se osservasse dei turni perché la Pt_1 non era presente continuativamente dalla mattina alla sera. La mattina presto solitamente c'era la titolare che vi si recava verso le ore 5:00 per preparare panini, tramezzini e ciò che serviva per la giornata. La Pt_1 era presente nel bar al mattino nella prima parte della settimana e il pomeriggio nella seconda. Il giovedì, il venerdì e il sabato la Pt_1 era presente il pomeriggio. In tali giorni la ricorrente non era presente all'ora di pranzo perché c'era la CP_1. La ricorrente smise di lavorare in quel bar verso la fine del 2015.

Persona_1 compagno di Testimone_2 Tes_2, anch'egli cliente da lungo tempo del bar denominato GIO ALE, ubicato in Via Giustiniano Imperatore, non lontano dalla sua abitazione, che tuttora frequenta, dichiarava che titolare della attività era la CP_1, come verosimilmente anche nell'attualità, come da sua diretta conoscenza perché solito frequentare quell'esercizio quotidianamente da circa quindici anni la mattina per colazione. Il teste aggiungeva che in passato vi si recava anche qualche volta il pomeriggio per giocare alle slot. Non aveva più frequentato il bar nel pomeriggio da quando le slot erano state tolte. Il teste riferiva che per alcuni anni in quel bar aveva

lavorato la **Pt_1**, che serviva al banco e aveva avuto modo di vedere nell'effettuare le pulizie lavando il pavimento e pulendo il banco. Serviva inoltre bevande e alimenti. Il teste escludeva che la ricorrente si occupasse della cassa e anzi, precisava che talora per pagare aveva dovuto attendere la titolare anche nei casi in cui andava di fretta. Non gli era mai capitato di pagare le consumazioni alla **Pt_1**. Riferiva inoltre che la **CP_1** preparava i cappuccini, i tramezzini e si occupava della cassa. Era la stessa **CP_1** che riceveva i pagamenti delle giocate del **Parte_3**. Il teste collocava temporalmente l'inizio della sua frequentazione del bar nel corso del 2010, avendo come riferimento l'acquisizione per eredità da parte della sua compagna di una abitazione sita in Tarquinia. Aveva quindi avuto modo di rilevare che la **Pt_1** era stata regolarmente presente in quel bar a partire dalla primavera del 2010 e vi aveva lavorato sino al periodo delle Festività natalizie del 2015. Agli inizi la ricorrente era presente solo la mattina e il teste dichiarava essere stato solito giungere al bar tra le ore 9:00 e le ore 10:00, con precisazione che quando vi giungeva verso le 9:00 la ricorrente a quell'ora non era presente e comunque non la aveva mai vista a quell'ora. A partire dalla metà del 2014 qualche volta gli era capitato di vedere la **Pt_1** nel bar il pomeriggio. In precedenza non la aveva vista il pomeriggio, pur recando al bar il pomeriggio una o due volte a settimana. Il **Per_1** le aveva quindi chiesto come mai era presente il pomeriggio e la **Pt_1** aveva risposto che lavorava tre giorni al mattino e tre giorni al pomeriggio. Non si trattava non di giorni alterni.

Precisava che di solito andava presso quel bar con la compagna **Testimone_2** e aggiungeva che a partire dal 2010 la ricorrente era presente nel bar tutte le mattine. A partire dalla metà del 2014 gli era capitato di vederla anche il pomeriggio. La **Pt_1** lavorava la mattina il lunedì, il martedì e il mercoledì e la vedeva quando il **Per_1** giungeva dopo le ore 10:00, mentre la **Pt_1** non era presente quando il **Per_1** arrivava verso le ore 9:00. La aveva vista nel bar il pomeriggio nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Riferiva infine che quando la ricorrente lavorava il pomeriggio, la stessa non era presente la mattina e precisava che la mattina è solito andare presso quel bar tutti i giorni tranne la domenica perché è il giorno di chiusura.

Dalle testimonianze sopra richiamate trova conferma la considerazione secondo la quale la ricorrente svolgeva tutte le tipiche mansioni dell'addetto ad un bar, come servire al banco, effettuare le pulizie necessarie dopo le consumazioni della clientela e si occupava anche della cassa, ricevendo i pagamenti delle consumazioni (in tal senso si sono espressi tutti i testi fatta eccezione per il **Per_1**). L'istruttoria ha fornito dunque chiari elementi che inducono a ritenere che il corretto inquadramento della **Pt_1** sia quello relativo al 5° livello del CCNL Turismo, Pubblici esercizi.

La declaratoria del V livello prevede infatti che vi appartengano *“i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono mansioni d'ordine e cioè: ...cassiere bar ristorante,...cuoco, cameriere, barista intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando in aziende con menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande..”*.

La declaratoria del V livello richiede il possesso di conoscenze qualificate per lo svolgimento di mansioni d'ordine, proprio come avvenuto nel caso in esame, posto che la ricorrente, pur in grado di lavorare in autonomia, tanto da essere equiparata alla titolare da qualcuno dei clienti sentiti, lavorava pur sempre sotto le direttive della **CP_1**, che comunque aveva riservato a sé alcune attività come quelle relative alla cucina e connesse alla preparazione degli alimenti da somministrare agli avventori. La **Pt_1** svolgeva quindi le tipiche mansioni del barista, rientranti appunto nel V livello del CCNL di riferimento.

Ciò posto con riferimento al pacifico inquadramento della ricorrente al V livello del CCNL, le testimonianze raccolte hanno inoltre posto in luce che la **Pt_1** nel periodo compreso tra il 14.6.2010 e il 31.5.2014 lavorò dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 14:30, mentre nel periodo compreso tra l'1.6.2014 e il 31.12.2015 i giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e i giorni di giovedì, venerdì e sabato,

dalle ore 15:00 sino alle ore 20:00. Nel corso del giudizio, alla luce di quanto emerso in istruttoria, era disposta la predisposizione di conteggi che tenessero conto oltre che di quanto sopra appena evidenziato, anche delle spettanze a titolo di 13^a e 14^a mensilità, TFR, ferie, festività, permessi non goduti e indennità di preavviso, con esclusione invece di spettanze a titolo di lavoro straordinario e di lavoro domenicale.

Parte ricorrente era invitata a depositare nuovi conteggi che tenessero conto delle indicazioni fornite dal tribunale con ordinanza del 18.12.2025. Tuttavia, la semplice lettura dei nuovi conteggi e della memoria depositata (peraltro due volte) evidenziava la loro predisposizione secondo criteri che non rispecchiavano quanto disposto con la appena richiamata ordinanza. Si rendeva quindi necessario procedere allo svolgimento di CTU il cui esito si ritiene di poter integralmente recepire in ragione della completezza dell'elaborato, della esaustività di quanto osservato dal CTU e della rispondenza degli esiti ai criteri utilizzati per giungere alla quantificazione delle somme ancora dovute alla ricorrente. Il CTU ha infatti dato atto di aver tenuto conto nel corso dello svolgimento dell'incarico, delle osservazioni mosse dalla sola ricorrente dopo l'invio alle parti della bozza di relazione, tanto che ha predisposto nuovo conteggio con il quale ha tenuto conto delle precise indicazioni della ricorrente circa le somme che, pur risultando dal primo conteggio, in realtà non ha mai percepito e in ordine alle quali d'altro canto la convenuta non ha fornito alcuna di prova di averle effettivamente corrisposte. Corrette appaiono dunque le conclusioni cui è pervenuto il CTU circa il credito di euro 26.501,27 - al lordo delle imposte dovute (cfr. pag. 7 della relazione di CTU) - ancora spettante alla ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della CP_1 per le voci menzionate nella relazione di CTU.

Le differenze retributive, così come determinate, devono intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge e al netto degli oneri accessori della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Deve essere dunque riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire differenze retributive pari ad € 26.501,27 lordi come quantificate all'esito della CTU svolta in corso di giudizio.

Nulla invece può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di ore di lavoro straordinario, non avendo l'istante fornito prova sul punto. Come evidenziato dai giudici di legittimità l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, il cui onere probatorio incombe sul ricorrente (Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).

Con riferimento alle ferie non godute, per lungo tempo la Corte di cassazione ha affermato che l'onere di provare la mancata fruizione delle ferie ricadeva sul lavoratore. Tuttavia, con le più recenti pronunce (Cass. Sez. Lav. N. 21780 dell'8.7.2022 – RV 665135; Cass. 14268/22; Ordin. 25.7.2022 n. 23153; Cass. n. 21609/22) la Corte di cassazione ha mostrato un integrale ripensamento della materia alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le tre sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570 S.W.; in causa C-619/2016 S.W.K. e in causa C-684/2016 M.P.). Come appena anticipato, la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva infatti in passato affermato (si vedano tra le tante Cass. n. 10701/2015; Cass. n. 8791/2015 e Cass. n. 4855/2014) che incombe a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere della prova: 1) dell'esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo; 2) della sussistenza di eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore alla base del mancato godimento del periodo di riposo annuale. La Corte ha dunque ritenuto (Cass., Ord. N. 23153 del 25.7.2022) di dare continuità alle precedenti pronunce (Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022; Cass. n. 14268/2022), condividendo la necessità e gli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l'interpretazione del diritto dell'Unione – nello specifico dell'art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – offerta dalla Curia Europea (il rinvio è ancora alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C-569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016). In tale contesto ha

quindi ribadito che i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. La Corte ha quindi concluso affermando che *“è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all’effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all’interessato riposo e relax; 2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime”*. Ha inoltre osservato che *“l’interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell’art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell’Unione comporta che:*

“a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;

b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018);

c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Non può essere invece riconosciuto il diritto della ricorrente all’indennità di preavviso, nulla avendo dimostrato in ordine alla maturazione del diritto a detta indennità,

Spetta inoltre alla ricorrente il pagamento di quanto richiesto a titolo di 13^a, 14^aesima

mensilità e t.f.r.. Difatti, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento, che avrebbe dovuto essere fornita, secondo i principi generali in materia di *onus probandi* ex art. 2697 c.c., dalla convenuta, può riconoscersi il diritto a tali spettanze.

La liquidazione delle somme può dunque avvenire in conformità ai conteggi svolti dal CTU ed elaborati sulla scorta dei parametri indicati nel corso dell'udienza dell'8.4.2025 e tenuto conto delle osservazioni mosse alla bozza di relazione dello stesso CTU dalla sola parte ricorrente, in forza delle quali il CTU ha correttamente svolto ulteriore conteggio.

In conclusione, la resistente va condannata al pagamento di € 26.501,27 lordi a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto intercorso con *Parte_1*.

Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38).

Tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate in ragione di due terzi, restando il residuo terzo a carico esclusivo di parte ricorrente,

Pertanto, *Controparte_1* va condannata a rifondere alla ricorrente a titolo di spese di lite la somma di euro 1.543,00 pari ad un terzo della complessiva somma di € 4.629,00, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- accerta che tra *Controparte_1* e *Parte_1* è intercorso rapporto di lavoro subordinato tra il 14.6.2010 e il 31.12.2015, con diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 5° livello CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €

26.501,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo;

- compensa tra le parti le spese di lite in misura di due terzi, ponendo il residuo terzo, quantificato in euro 1.543,00, oltre accessori di legge, a carico di parte resistente.

Roma, 23 settembre 2025

Il Giudice

Francesco Rigato